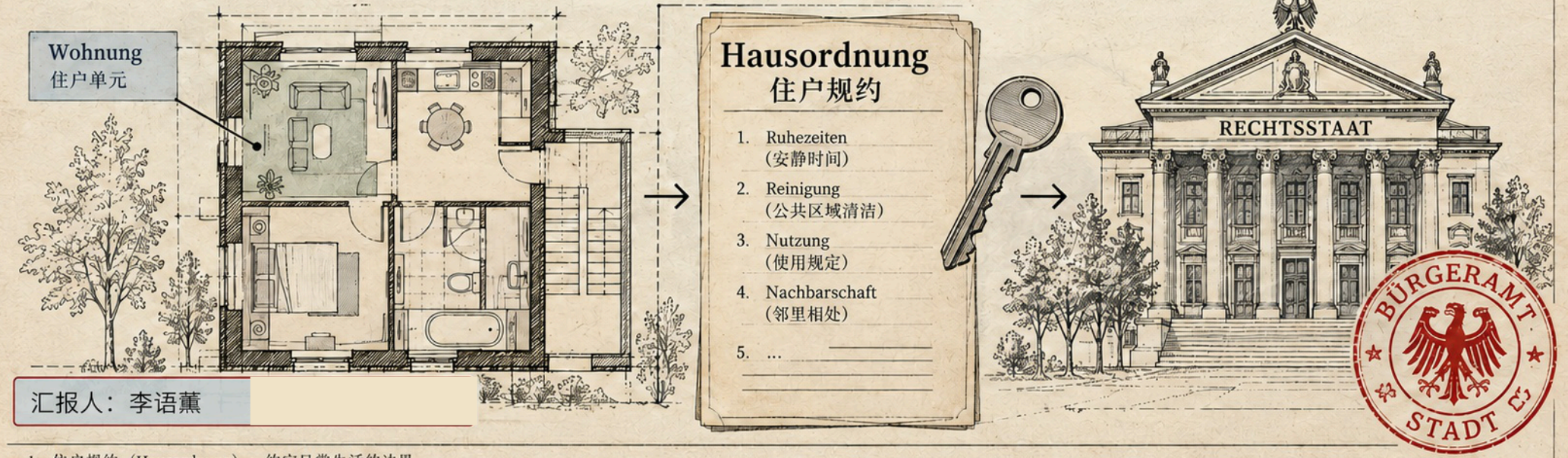
写下来的德国

—— 一套边界系统如何运转及其代价

从住户规约（Hausordnung）到法治国（Rechtsstaat）：规则如何替代协商

德国秩序的特殊性，
是把生活边界写成了
可执行文本。



汇报人：李语薰

1 住户规约（Hausordnung）：约定日常生活的边界。
2 规则的书面化：把协商转化为可验证的文本。
3 法治国（Rechtsstaat）：当规则被制度化后，由法律执行。

Quelle: Eigene Darstellung.

德国真的最守时吗？

—— 课表允许一刻钟的例外，安静时段却被精确写进住户规约。

c.t. / akademisches Viertel

大学课表中的“学术一刻钟”

- 课程时间常标注 c.t.（cum tempore）
- 通常 10:15 开始（而非 10:00）
- 给师生一点弹性，适应路程与准备时间

Vorlesungsverzeichnis

Zeit	Veranstaltung	Raum
08:00 s.t.	Einführung in die BWL	HS 1
10:00 c.t.	Deutsche Rechtsgeschichte	HS 2
12:00 s.t.	Methoden der Sozialforschung	HS 3



通常 10:15 开始（而非 10:00）



Ruhezeit

住户规约中的“安静时段”

Hausordnung

§ Ruhezeiten

(1) In der Zeit von **22:00 bis 06:00 Uhr** ist auf Ruhe zu achten.

(2) Außerdem gilt in der Zeit von **13:00 bis 15:00 Uhr** (常见约定) eine Ruhezeit.

…

- 22:00 – 06:00 夜间安静时段
- 13:00 – 15:00（常见约定）
- 避免制造噪音（如大声音乐、装修、吸尘等）
- 保障邻里安宁，属于住户的共同义务





例外不是没有，而是有边界。

1 c.t. = cum tempore； s.t. = sine tempore。
2 不同学校、州法与住户规约存在差异。

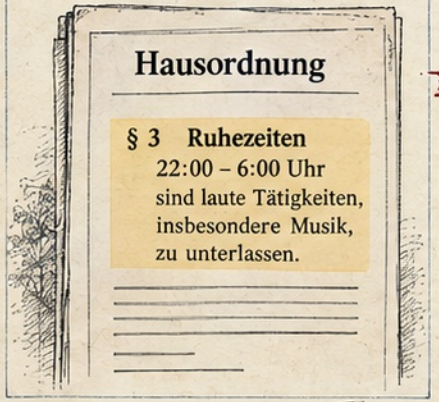
Quelle: 各高校课程目录；典型住户规约（Hausordnung）；各州相关规定。**不同学校、州法与住户规约存在差异。

核心判断：规则成为可主张的文本

——日常规则不只是写下来，而是可以被引用、警告、起诉。

1 引用
Hausordnung

- 引用具体条款
- 作为行为依据
- 在日常沟通中提出



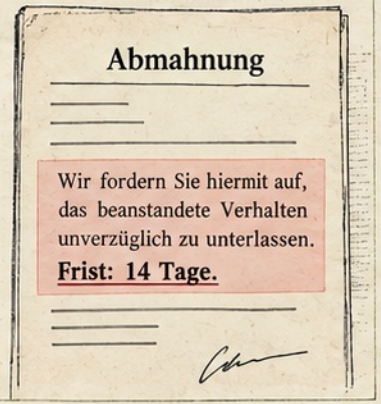
作为依据



持续违反

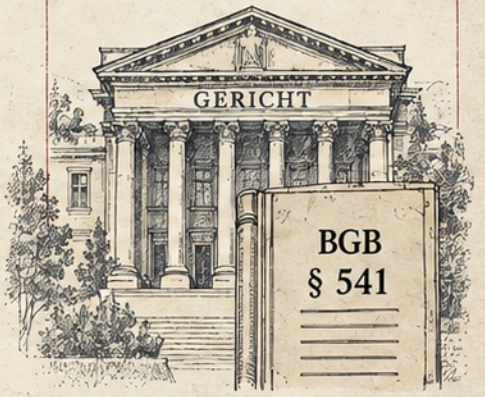
2 警告
Abmahnung

- 针对违规行为的正式警告
- 要求停止并改正
- 设定整改期限



3 起诉
§ 541 BGB

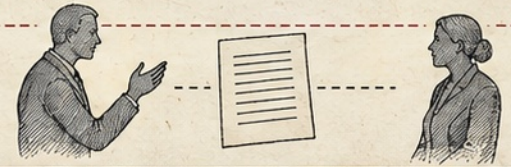
- 依据 BGB § 541
- 向法院提起诉讼
- 要求解除合同等法律后果



裁量被程序和书面记录压缩。

文本站在人与人中间

Der Text steht zwischen den Menschen.



1 参见《住房规则》（Hausordnung）的典型条款。 2 参见《警告信》（Abmahnung）的常见格式与整改期限。 3 参见BGB § 541 关于合同解除的法律依据。

Quelle: BGB, § 541; 典型的房屋规则、警告信样式与法院程序。

规则写在哪些边界上

——垃圾、安静、押金、登记、晾衣——微小边界都先有条款。

垃圾
Mülltrennung

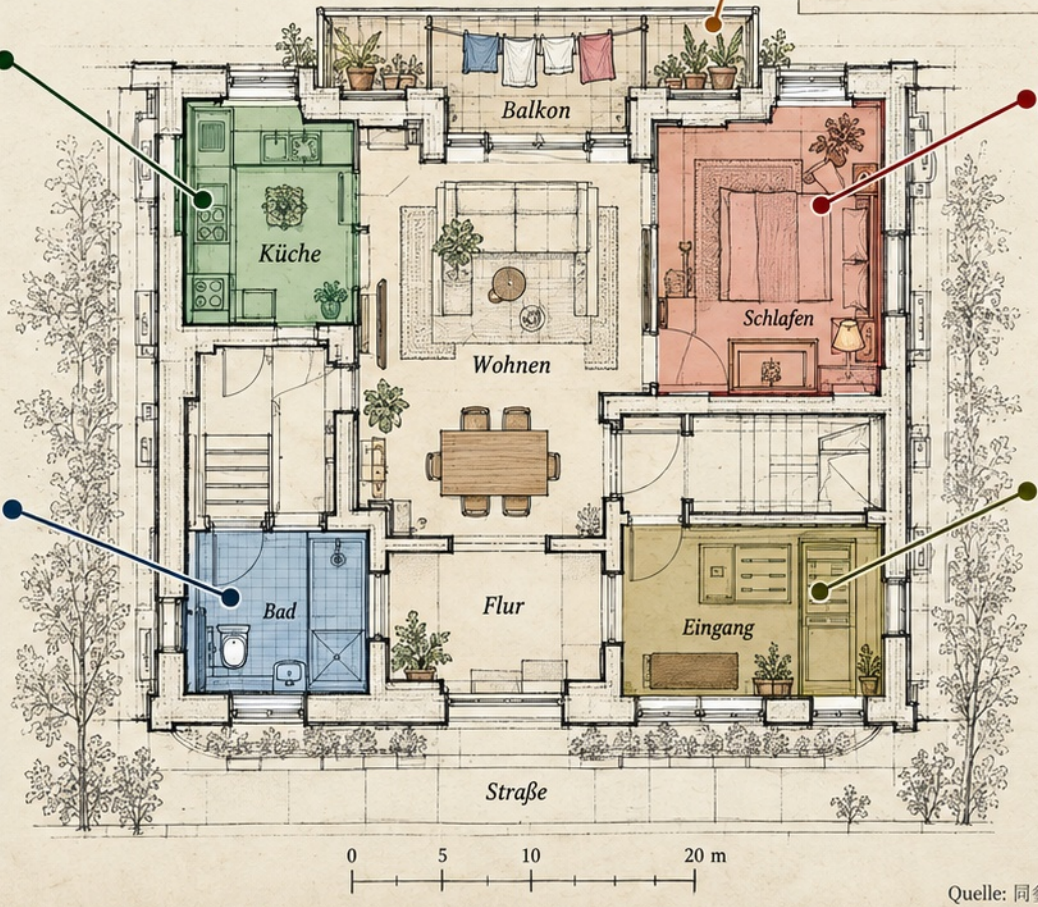
- 按颜色分类
- 固定收集日
- 错误投放可能罚款
- 遵循住宅公寓规定



押金
Pfand

- 饮料瓶回收
- 按瓶身标识返还
- 用于环保和重复利用





阳台晾衣：以租约 / Hausordnung 为准

- 是否允许在阳台晾衣
- 位置、外观等要求以 Hausordnung 为准



Ruhezeit / 安静时段

- 22:00 – 6:00
- 避免噪音（音乐、洗衣机等）
- 属于公寓规定（Hausordnung）



登记
Anmeldung

- 搬入后 14 天内
- 向市政府登记住址
- 用于税收、选举等

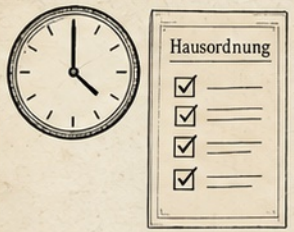


Quelle: 同参见各地市政府网站、联邦法典与住房管理实践。

文本站在人中间

—— 文本让行为可预期，也拿走了现场交涉那一层。

可预期



- 行为有明确的时间、空间与方式规定
- 减少临时的随意性
- 双方都能预先知道什么可以、什么不可以



少协商



- 重要事项由文本先行规定
- 现场争论与临时协商减少
- 个人情绪让位于既定规则

可追溯



- 书面记录成为依据
- 发生争议时可以回溯
- 个人记忆之外有共同的证据

人与人之间，多了一层文本。

Quelle: Huber, Das Mietshaus in der deutschen Stadt; BGB; Hausordnung.

执行：从规约到法庭

—— 噪音投诉如何一步步进入法律程序

1 邻居
Nachbar



口头提醒

邻居之间先行沟通，
提醒注意噪音行为。

2 Hausordnung
公寓规约



规定安静时间

依据公寓规约，
明确可接受的噪音范围
与行为准则。

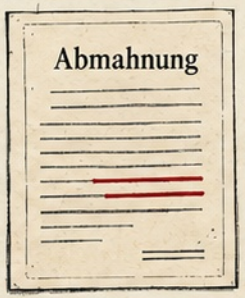
3 Hausverwaltung
物业管理公司



接收投诉

物业管理公司接收投诉，
调查事实并与相关住户
进行沟通。

4 Abmahnung
正式警告



书面正式警告

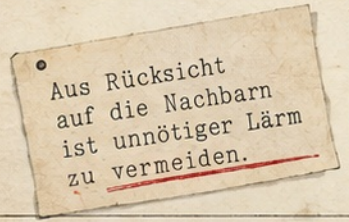
要求停止侵扰行为，
并在规定期限内改正，
否则可能导致进一步的
法律后果。

5 § 541
法院与解约



依据 BGB § 541

在持续严重侵扰的情况下，
房东可以依据 BGB § 541
提出解约诉讼。



从口头提醒，到书面记录，再到可执行的法律后果。



BÜRGERAMT STADT

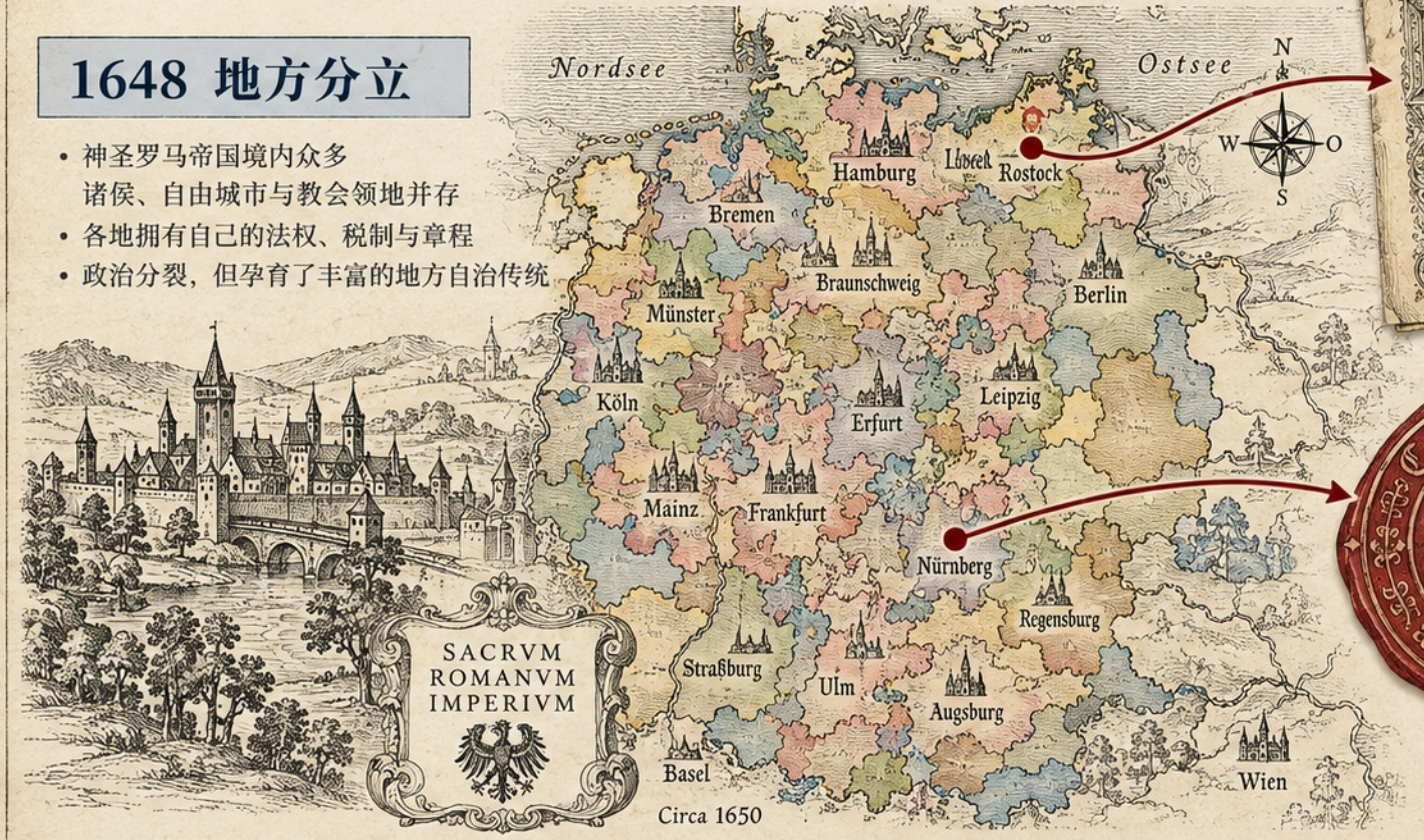
Quelle: BGB, § 541; 常见德国住房法实务资料与历史制度研究。

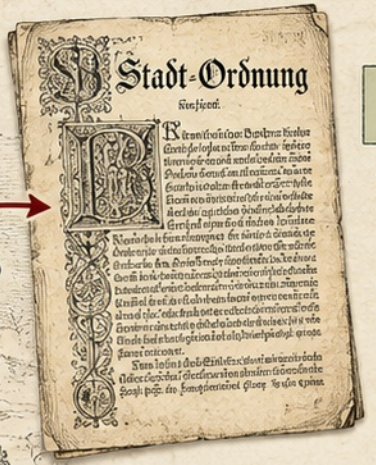
第一层：长期分裂

—— 地方自治让规则从城市章程、行会规范里长出来。

1648 地方分立

- 神圣罗马帝国境内众多诸侯、自由城市与教会领地并存
- 各地拥有自己的法权、税制与章程
- 政治分裂，但孕育了丰富的地方自治传统





城市章程

- 由城市议会制定的自治章程
- 规定市政、治安、市场、建筑与居民义务
- 体现城市的自我治理权



行会规范

- 由手工业行会制定的行业规则
- 规定学徒培训、产品质量、价格与行会内部秩序
- 保障手工业生产与城市生活

！不是直系继承，而是地方自己写规则的传统。

Quelle: Atlas des Heiligen Römischen Reiches (Auszug, 17. Jh.); Stadtordnung (Beispiel); Zunftsiegel (Beispiel).

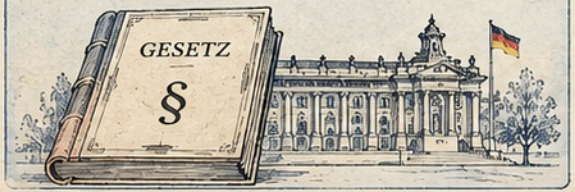
第二层：法治国

—— 国家自己受法律约束，规则从行政命令变成可主张的权利。



1 授权

国家权力必须有法律依据。



2 约束

行政与司法受法律和法约束。



3 可主张

个人可以引用规则提出异议。



1 参见《德国基本法》（Grundgesetz，GG）第20条第3款。
2 参见关于行政、司法受法律约束的宪法原则（Rechtsstaatsprinzip）。
3 参见公民基于法律主张权利和提出异议的制度传统。

Quelle: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland; Deutsche Verfassungsgeschichte.

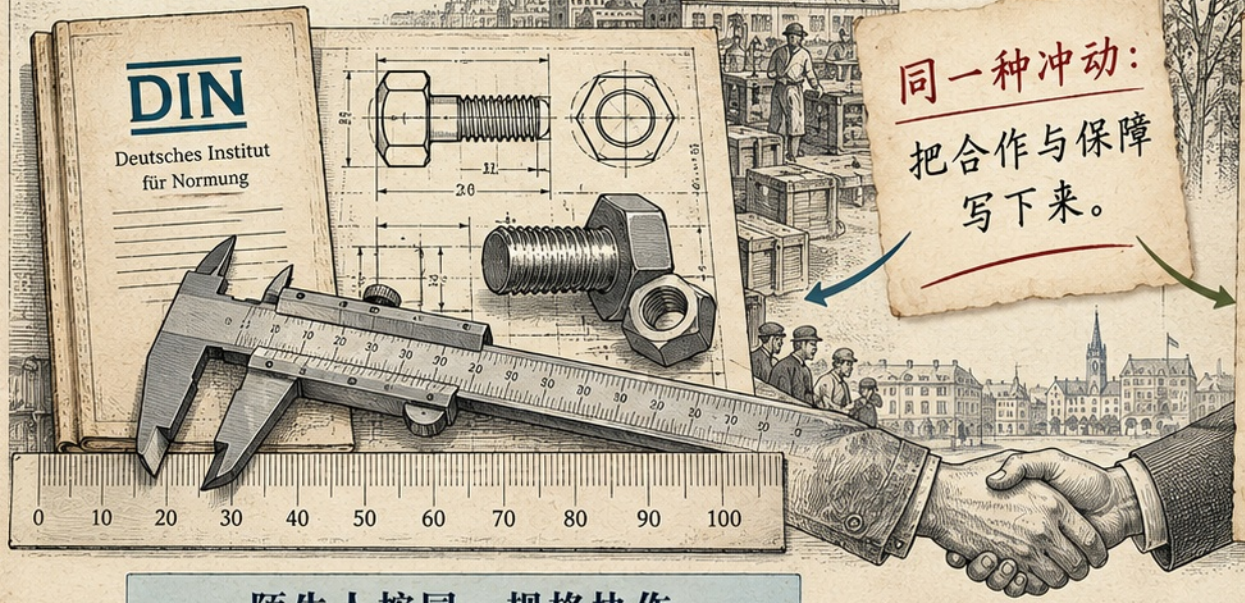
第三层：标准化与社会国家

标准化把规格写成接口，社会保险把保护写成权利。

DIN · 1917

德意志工业标准（DIN）成立

把多样的物件变成可互换的规格，
让陌生人也能按同一规则协作。



陌生人按同一规格协作

同一种冲动：
把合作与保障
写下来。

社会保险制度

把生活中的风险写进法律，
让每个人在遭遇疾病、事故或年老时，
都享有作为公民的权利。



风险被写进制度

第四层：战后反思

—— 不让不受约束的权力重演，让规则获得宪法正当性。

Art. 1
人的尊严

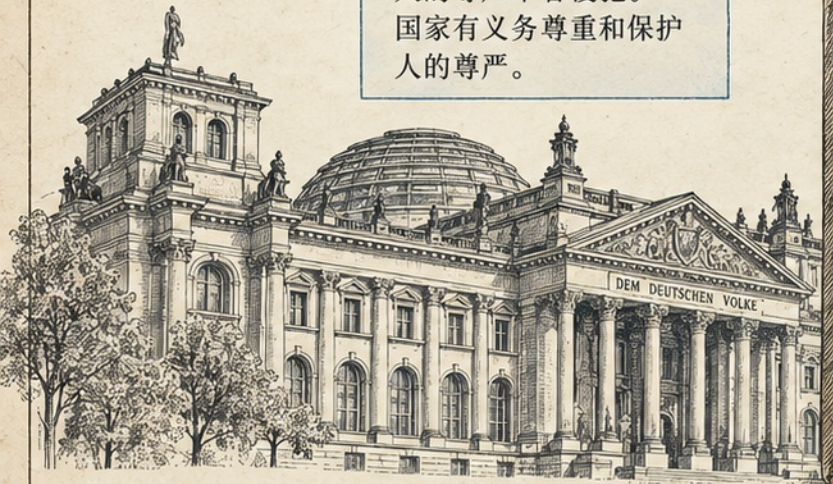
人的尊严不容侵犯。
国家有义务尊重和保护人的尊严。

Art. 20(3)
国家也受法律约束

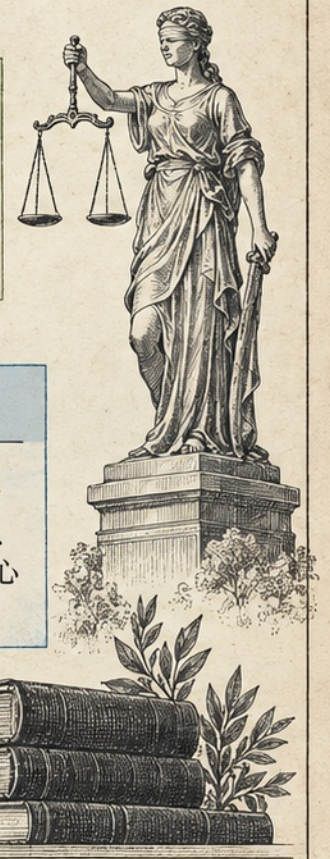
立法、行政与司法均受法律约束。

Art. 79(3)
宪法核心不可修改

涉及人的尊严、民主原则、法治原则、联邦制等的核心条款不得修改。







规则同时限制个人与权力。

从历史的教训出发，战后德国确立了以“人的尊严”为核心的宪法秩序，使国家权力在法律之下运行，并通过不可修改的核心条款守住宪政底线。

1 Art. 1 GG — 人的尊严不容侵犯，国家有义务尊重和保护人的尊严。
2 Art. 20(3) GG — 立法、行政与司法均受法律约束。
3 Art. 79(3) GG — 涉及人的尊严、民主原则、法治原则、联邦制等的核心条款不得修改。

Quelle: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1949).

第五层：叠加效应

—— 每一层都给“写下来”增加一个理由，最后文本变成默认接口。

1648
地方自治



规则贴近生活
由地方共同体制定，
回应日常秩序与实际需要。

19 世纪
Rechtsstaat



规则成为可主张的权利
通过法治国家的形成，
规则被确立为个人可以援引的权利。

1917
DIN / 1883–89
社保



规则成为接口与保障
通过标准化（DIN）与社会保障，
规则成为跨地域、跨行业的通用接口，
并提供基本生活保障。

1949
基本法



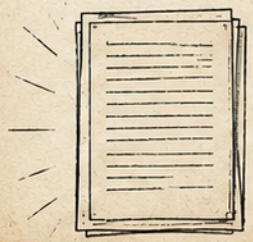
规则获得宪法正当性
通过基本法，居住、社会与程序性规则
获得宪法层面的权利基础与价值保障。

我的解释是：

不是是新的历史事实，
而是把各层的作用叠加起来，
帮助我们理解：
为什么今天的“文本接口”
是自然而然的结果。

文本接口

多层历史共同作用，
使“写下来”的规则
成为默认的社会接口。



来源：Fischer, Deutsche Rechtsgeschichte; Bundesarchiv; DIN; Grundgesetz.

移民与文本门槛

—— 规则读得懂，不等于进得去；读不懂文本的人被程序分类挡住。

登记链条：从入住到后续手续

1 **房东确认**
Wohnungsgeberbestätigung



2 **Anmeldung**
住址登记



3 **Meldebescheinigung**
登记证明



4 **银行 / 居留等后续手续**



入住两周内登记（BMG §17）

法兰克福外管局（个案）

2023：最长等候
20 个月

2026年初：平均约
3 个月

城市与时间点特定，不代表全国。



可读性高，可进入性低。

BÜRGERAMT FRANKFURT AM MAIN

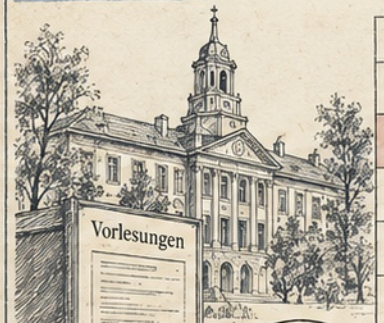
Quelle: BMG, § 17.

德国究竟守什么？

守的不是永远准时，而是“例外何时发生、由谁批准”也有依据。

c.t.

Vorlesungszeit (c.t.)
akademische Viertelstunde



Zeit	Veranstaltung
8:00	Einführung
10:15	Seminar
12:00	Übung
14:15	Kolloquium
16:00	Sprechstunde

15 Minuten
akademische Viertelstunde (c.t.)

时间安排的依据 →

依据

← 安静时段的依据

法律 · 规约 · 制度
Gesetz · Hausordnung · Institutionen

Ruhezeit

Hausordnung
der Wohnanlage



Ruhezeiten

- 22:00 – 6:00
- Keine laute Musik
- Kein Bohren
- Rücksicht auf Nachbarn



22:00 – 6:00
gesetzliche Ruhezeit

这套边界系统用文本换来可预期，也因此必须不断学习如何处理例外。

SCHLUSS
结论

Quelle: Eigene Darstellung nach Fischer, Deutsche Rechtsgeschichte; BGB; Hausordnung (Beispiel, Wohnanlage).